

PROJECT RENT

비밀유지약정서

Non-Disclosure Agreement

TYPE A - 신규 입사자용

약정 당사자

"갑" (회사) 주)프로젝트렌트 대표이사: 최원석 (서울시 성동구 성수이로3길 18-1 3층)

"을" (입사자) 성명: _____ 생년월일: _____ 연
락처: _____

주)프로젝트렌트(이하 "갑")과 위 기재 입사 예정자(이하 "을")는, 을이 갑에 입사하여 업무를 수행함에 있어 갑의 영업비밀 및 지적재산을 보호하기 위하여 다음과 같은 비밀유지약정을 체결한다. 본 약정은 근로계약과 별개의 독립된 보안서약 계약으로서, 근로계약의 존속 여부와 관계없이 독자적 효력을 가진다.

제1조 (목적)

본 약정은 갑과 을 간에 제공되는 모든 비밀정보의 관리, 사용, 보관 및 반환 절차를 명확히 하여, 갑의 영업비밀, 기술자료, 지적재산 및 기타 민감 정보가 무단 공개, 복제, 유출 또는 부정 사용되는 것을 방지하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (비밀정보의 정의)

① "비밀정보"란 갑이 서면, 구두, 전자적 매체 또는 기타 방식으로 을에게 제공하는 모든 정보로서, 다음 각 호의 정보를 포함한다:

(가) 기술개발, 분석 및 연구자료, 독점적 마케팅 알고리즘, 데이터 분석 프로세스, AI/머신러닝 모델 및 프롬프트, 연구자료, 테스트 결과 등 기술적 자료

(나) 사업계획, 마케팅 전략, 재무정보, 고객/공급업체 목록, 계약 조건, 업무 프로세스 및 매뉴얼 일체, 가격정책 및 투자자 대상 정보(기업 가치, 핵심 기술, 전략 정보 등 포함) 등 상업적 정보

(다) 직간접적인 사용자 및 고객정보, 고객 데이터, 분석 결과물

(라) 회의 내용, 보고서, 내부 메모, 통신 내역 등 업무 수행과 관련된 모든 기록

(마) 내부 업무 시스템(ARISA, 업무보고봇, 대시보드 등) 및 AI 시스템의 구조, 데이터, 프롬프트

(바) 연계사인 필라멘트엔코, RXR, STOB E 및 기타 제휴사/클라이언트의 정보

(사) 개인별 급여, 성과급, 인사평가 등 임금 관련 정보

② 비밀정보에는 "비밀" 문구, 워터마크, 라벨 등의 표시가 있거나 갑이 명시적으로 비밀로 지정한 정보가 포함된다. 또한 갑이 구두로 전달한 업무 관련 기록과 회의 내용 등도 이에 포함된다.

③ 다음의 정보는 비밀정보에 해당하지 않는다:

(i) 을의 귀책사유 없이 공지된 정보

(ii) 비밀정보 제공 이전에 을이 합법적으로 보유한 정보(서면 증거 필요)

(iii) 제3자로부터 비밀유지의무 없이 적법하게 획득한 정보

(iv) 법원의 명령 또는 정부기관의 요구로 불가피하게 공개되는 경우 (이 경우 을은 즉시 갑에게 통지하고, 공개 범위를 최소화하는 보호조치를 강구해야 한다)

제3조 (비밀정보의 사용 제한 및 금지행위)

① 을은 비밀정보를 갑의 업무 수행 목적 이외의 용도로 사용하거나, 제3자에게 제공, 배포, 복제, 변경, 분석, 재가공, 역설계하는 등 어떠한 방식으로든 활용할 수 없다.

② 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 비밀정보의 사본 제작(복사, 녹음, 촬영, 스캔, 클라우드 업로드 등)을 금지하며, 비밀정보 및 그 모든 복사본은 갑의 독점 소유임을 인정한다.

③ 을은 개인 소유 기기(스마트폰, 노트북, USB 등)로 비밀정보를 전송, 저장, 백업하여서는 안 된다. 단, 갑이 업무상 필요에 의해 별도 승인한 경우는 예외로 한다.

④ 을은 SNS, 블로그, 커뮤니티 등 온라인 매체에 갑의 비밀정보에 해당하는 내용을 게시하여서는 안 된다.

제4조 (비밀정보의 반환 및 파기)

① 본 약정의 종료, 갑의 요청, 퇴직 또는 관련 업무 종료 시, 을은 보유 중인 모든 비밀정보와 그 복사본을 즉시 반환하거나 갑의 서면 지시에 따라 안전하게 파기하여야 한다.

② 파기 후에는 파기 완료 사실에 대한 증빙자료(파기 확인서)를 갑에게 제출하여야 하며, 을이 이행하지 않을 경우 추가적인 손해배상 책임을 진다.

③ 퇴직 시 업무용 계정(이메일, 메신저, 클라우드, 내부 시스템 등)의 비밀번호 변경 및 접근 권한 해제에 협조하여야 한다.

제5조 (정보의 부정 사용 금지 및 손해배상)

① 을은 갑의 비밀정보를 이용하여 경쟁사에 이익을 제공하거나, 부정한 이익을 취득하는 행위를 일체 금지한다.

- ② 을이 본 약정을 위반하여 갑에게 손해가 발생한 경우, 을은 갑이 입은 모든 손해(직접적, 간접적 손해, 법정 이자 및 변호사 비용 포함)에 대해 배상할 책임을 지며, 이 배상은 을의 고의, 과실 여부와 관계없이 적용된다.
- ③ 갑은 필요 시 긴급 조치(가처분 신청 등)를 취할 수 있으며, 을은 이에 따른 법적 비용도 배상하여야 한다.

제6조 (지적재산권)

- ① 을이 재직 중 업무와 관련하여 창작, 개발한 모든 결과물(아이디어, 디자인, 코드, 기획서, 영업 정보, AI 프롬프트 등)의 지적재산권은 갑에게 귀속된다.
- ② 을은 갑의 비밀정보를 활용하여 수행한 연구, 개발 또는 프로젝트 결과에 대해 갑의 사전 서면 동의 없이 공개, 출판, 발표 또는 상업적으로 이용하여서는 안 된다.

제7조 (약정의 효력 및 기간)

- ① 본 약정은 양 당사자가 서명한 날로부터 효력을 발생하며, 을의 재직 기간 전체에 걸쳐 유효하다.
- ② 비밀정보에 대한 보호의무는 퇴직 후 2년간 계속 유지된다.
- ③ 갑은 언제든지 을에게 추가 보안조치의 이행 또는 개선을 요구할 수 있으며, 을은 이에 협조해야 한다.

제8조 (감사 및 보안 검증)

- ① 갑은 을의 비밀정보 취급, 보관 및 보안조치 이행 여부를 필요시 감사할 권리를 가진다.
- ② 을은 감사 요청 시 관련 자료를 갑에게 제공하여야 하며, 감사 결과에 따라 필요한 보완 조치를 이행하여야 한다.

제9조 (분쟁 해결 및 준거법)

- ① 본 약정은 대한민국 법령에 의하여 규율되고 해석된다.
- ② 본 약정과 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 갑과 을은 우선 상호 협의를 통해 해결하며, 협의가 결렬될 경우 서울중앙지방법원을 제1심 전속관할 법원으로 한다.

제10조 (기타)

- ① 본 약정의 변경 또는 수정은 양 당사자의 서면 합의에 의해서만 유효하다.
- ② 본 약정의 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항은 계속 유효하다.
- ③ 본 약정에 따른 권리 및 의무는 양 당사자의 서면 동의 없이는 제3자에게 양도할 수 없다.

본인은 위 비밀유지약정서의 내용을 충분히 이해하였으며, 이에 동의하여 입사 시점부터 약정의 효력이 발생함을 확인합니다.

____년 ____월 ____일

"갑" - 회사

회사명 주)프로젝트렌트
대표이사 최 원 석
주소 서울시 성동구 성수
이로3길 18-1 3층
(서명 또는 날인)

"을" - 입사자

성명 _____
생년월일 _____
주소 _____
연락처 _____
(서명)

본 약정서는 2부 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관합니다.

본 약정은 근로계약과 별개의 독립된 보안서약 계약입니다.

비밀유지약정서

Non-Disclosure Agreement

TYPE B - 기존 재직자용

약정 당사자

"갑" (회사) 주)프로젝트렌트 대표이사: 최원석 (서울시 성동구 성수이로3길 18-1 3층)

"을" (재직자) 성명: _____ 소속/직위: _____
입사일: _____

주)프로젝트렌트(이하 "갑")과 위 기재 재직자(이하 "을")는, 갑의 조직 운영 체계 강화 및 영업비밀 보호를 위하여 다음과 같은 비밀유지약정을 체결한다. 본 약정은 근로계약과 별개의 독립된 보안서약 계약으로서, 근로계약의 존속 여부와 관계없이 독자적 효력을 가진다.

제1조 (목적)

본 약정은 갑의 사업 확장 및 디지털 전환에 따라 증가하는 비밀정보의 체계적 관리와 보호를 위해, 갑과 을 간 비밀유지 의무의 구체적 범위와 절차를 명확히 하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (비밀정보의 정의)

① "비밀정보"란 갑이 서면, 구두, 전자적 매체 또는 기타 방식으로 을에게 제공하거나 을이 업무 수행 과정에서 취득하는 모든 정보로서, 다음 각 호의 정보를 포함한다:

- (가) 기술개발, 분석 및 연구자료, 독점적 마케팅 알고리즘, 데이터 분석 프로세스, AI/머신러닝 모델 및 프롬프트, 테스트 결과 등 기술적 자료
- (나) 사업계획, 마케팅 전략, 재무정보, 고객/공급업체 목록, 계약 조건, 업무 프로세스 및 매뉴얼 일체, 가격정책, 투자자 대상 정보 등 상업적 정보
- (다) 직간접적인 사용자 및 고객정보, 고객 데이터, 분석 결과물
- (라) 회의 내용, 보고서, 내부 메모, 통신 내역 등 업무 수행과 관련된 모든 기록
- (마) 내부 업무 시스템(ARISA, 업무보고봇, 대시보드 등) 및 AI 시스템의 구조, 데이터, 프롬프트
- (바) 연계사인 필라멘트엔코, RXR, STOBЕ 및 기타 제휴사/클라이언트의 정보

(사) 개인별 급여, 성과급, 인사평가 등 임금 관련 정보

② 비밀정보에는 "비밀" 표시가 있거나 갑이 명시적으로 비밀로 지정한 정보가 포함되며, 구두 전달 업무 내용도 이에 포함된다.

③ 다음의 정보는 비밀정보에 해당하지 않는다:

(i) 을의 귀책사유 없이 공지된 정보

(ii) 비밀정보 제공 이전에 을이 합법적으로 보유한 정보(서면 증거 필요)

(iii) 제3자로부터 비밀유지의무 없이 적법하게 획득한 정보

(iv) 법원의 명령 또는 정부기관의 요구로 불가피하게 공개되는 경우 (즉시 갑에게 통지, 최소 범위 공개)

제3조 (비밀정보의 사용 제한 및 금지행위)

① 을은 비밀정보를 갑의 업무 수행 목적 이외의 용도로 사용하거나, 제3자에게 제공, 배포, 복제, 변경, 재가공, 역설계하는 등 어떠한 방식으로든 활용할 수 없다.

② 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 비밀정보의 사본 제작(복사, 녹음, 촬영, 스캔, 클라우드 업로드 등)을 금지한다.

③ 을은 개인 소유 기기로 비밀정보를 전송, 저장, 백업하여서는 안 된다. 단, 갑이 별도 승인한 경우는 예외로 한다.

④ 을은 SNS, 블로그, 커뮤니티 등 온라인 매체에 갑의 비밀정보에 해당하는 내용을 게시하여서는 안 된다.

제4조 (비밀정보의 반환 및 파기)

① 본 약정의 종료, 갑의 요청, 퇴직 또는 관련 업무 종료 시, 을은 보유 중인 모든 비밀정보와 그 복사본을 즉시 반환 또는 파기하여야 한다.

② 파기 후 파기 확인서를 갑에게 제출하여야 한다.

③ 퇴직 시 업무용 계정의 비밀번호 변경 및 접근 권한 해제에 협조하여야 한다.

제5조 (정보의 부정 사용 금지 및 손해배상)

① 을은 갑의 비밀정보를 이용하여 경쟁사에 이익을 제공하거나 부정한 이익을 취득하는 행위를 일체 금지한다.

② 을이 본 약정을 위반하여 갑에게 손해가 발생한 경우, 을은 갑이 입은 모든 손해에 대해 배상할 책임을 진다.

③ 갑은 필요 시 긴급 조치(가처분 신청 등)를 취할 수 있으며, 을은 이에 따른 법적 비용도 배상하여야 한다.

제6조 (지적재산권)

을이 재직 중 업무와 관련하여 창작, 개발한 모든 결과물의 지적재산권은 갑에게 귀속되며, 갑의 사전 서면 동의 없이 공개, 출판, 발표 또는 상업적으로 이용하여서는 안 된다.

제7조 (약정의 효력 및 기간)

- 본 약정은 양 당사자가 서명한 날로부터 효력을 발생하며, 을의 재직 기간 전체에 걸쳐 유효하다.
- 비밀정보에 대한 보호의무는 퇴직 후 2년간 계속 유지된다.

제8조 (감사 및 보안 검증)

갑은 을의 비밀정보 취급 및 보안조치 이행 여부를 필요시 감사할 권리를 가지며, 을은 이에 협조하여야 한다.

제9조 (분쟁 해결)

본 약정은 대한민국 법령에 의하여 규율되며, 분쟁 발생 시 서울중앙지방법원을 제1심 전속 관할 법원으로 한다.

제10조 (기타)

- 본 약정의 변경은 양 당사자의 서면 합의에 의해서만 유효하다.
- 본 약정의 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항은 계속 유효하다.
- 본 약정은 근로계약과 별개의 독립된 보안서약 계약으로서, 근로관계 종료 후에도 독자적으로 존속한다.

본인은 위 비밀유지약정서의 내용을 충분히 이해하였으며, 근로계약과 별개의 독립된 보안서약으로서 본 약정을 자발적으로 체결함을 확인합니다.

_____ 년 _____ 월 _____ 일

"갑" - 회사

회사명 주)프로젝트렌트

대표이사 최 원 석

주소 서울시 성동구 성수
이로3길 18-1 3층

(서명 또는 날인)

"을" - 재직자

성명 _____

소속/직위 _____

입사일 _____

연락처 _____

(서명)

본 약정서는 2부 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관합니다.

본 약정은 근로계약과 별개의 독립된 보안서약 계약이며, 근로관계 종료 후에도 독자적으로 존속합니다.

PROJECT RENT NDA v2.0 | TYPE B - 기존 재직자용

PROJECT RENT

비밀유지약정서

Non-Disclosure Agreement

TYPE C - 외부 계약직 / 프리랜서 / 협력사용

약정 당사자

"갑" (위탁사) 주)프로젝트렌트 대표이사: 최원석 (서울시 성동구 성수이로3길 18-1 3층)

"을" (수탁자) 성명(사업자명): _____ 대표자: _____

사업자번호(주민번호): _____ 연락처: _____

주)프로젝트렌트(이하 "갑")과 위 기재 수탁자(이하 "을")는, 갑이 을에게 위탁하는 업무(이하 "본 프로젝트")를 수행함에 있어 쌍방의 영업비밀 및 지적재산을 보호하기 위하여 다음과 같은 비밀유지약정을 체결한다.

프로젝트 정보

프로젝트명: _____

계약기간: _____ ~ _____

업무범위: _____

제1조 (목적)

본 약정은 갑과 을 간에 제공되는 모든 비밀정보의 관리, 사용, 보관 및 반환 절차를 명확히 하여, 갑의 영업비밀, 기술자료, 지적재산 및 기타 민감 정보가 무단 공개, 복제, 유출 또는 부정 사용되는 것을 방지하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (비밀정보의 정의)

① "비밀정보"란 갑이 서면, 구두, 전자적 매체 또는 기타 방식으로 을에게 제공하는 모든 정보로서, 다음 각 호의 정보를 포함한다:

- (가) 기술개발, 분석 및 연구자료, 독점적 마케팅 알고리즘, 데이터 분석 프로세스, AI/머신러닝 모델, 테스트 결과 등 기술적 자료
- (나) 사업계획, 마케팅 전략, 재무정보, 고객/공급업체 목록, 계약 조건, 업무 프로세스 및 매뉴얼 일체, 가격정책 및 **투자자 대상 정보**(기업 가치, 핵심 기술, 전략 정보 등 포함) 등 상업적 정보
- (다) 직간접적인 사용자 및 고객정보 및 분석 알고리즘
- (라) 회의 내용, 보고서, 내부 메모, 통신 내역 등 업무 수행과 관련된 모든 기록
- (마) 연계사인 필라멘트앤코, RXR, STOBE 및 기타 제휴사의 정보
- (바) 갑의 클라이언트 프로젝트에 관한 모든 정보 (클라이언트명, 프로젝트 내용, 계약 조건 포함)

② 모든 비밀정보에는 "비밀" 문구, 워터마크, 라벨 등의 표시가 있거나, 갑이 명시적으로 비밀로 지정한 정보가 포함된다. 또한 갑이 구두로 전달한 업무 관련 기록과 회의 내용 등도 이에 포함된다.

③ **본 계약의 존재 자체 및 계약 조건도 비밀정보에 해당한다.**

④ 다음의 정보는 비밀정보에 해당하지 않는다:

- (i) 을의 귀책사유 없이 공지된 정보
- (ii) 비밀정보 제공 이전에 을이 합법적으로 보유한 정보(서면 증거 필요)
- (iii) 제3자로부터 비밀유지의무 없이 적법하게 획득한 정보
- (iv) 법원의 명령 또는 정부기관의 요구로 불가피하게 공개되는 경우 (즉시 갑에게 통지, 최소 범위 공개)

제3조 (비밀정보의 사용 제한 및 금지행위)

- ① 을은 비밀정보를 본 프로젝트 수행 이외의 용도로 사용하거나, 제3자에게 제공, 배포, 복제, 변경, 분석, 재가공, 역설계하는 등 어떠한 방식으로도 활용할 수 없다.
- ② 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 비밀정보의 사본 제작(복사, 녹음, 촬영, 스캔 등)을 일절 금지하며, 비밀정보 및 그 모든 복사본은 갑의 독점 소유임을 인정한다.
- ③ 을은 본 약정 위반 시 발생하는 모든 손해(직접적, 간접적 손해, 법정 이자 및 변호사 비용 포함)에 대해 무제한적으로 배상할 책임이 있다.
- ④ 을이 하도급 또는 재위탁을 하는 경우, 해당 수급인에게도 본 약정과 동등한 수준의 비밀유지의무를 부과하여야 하며, 수급인의 위반에 대해서도 을이 연대 책임을 진다.

제4조 (비밀정보의 반환 및 파기)

- ① 본 약정의 종료, 갑의 요청 또는 본 프로젝트 종료 시, 을은 보유 중인 모든 비밀정보와 그 복사본을 즉시 반환하거나 갑의 서면 지시에 따라 안전하게 파기하여야 한다.
- ② 파기 후에는 파기 완료 사실에 대한 증빙자료(파기 확인서)를 갑에게 제출하여야 하며, 을이 이행하지 않을 경우 추가적인 손해배상 책임을 진다.

- ③ 계약 종료 후 2년간 을은 어떠한 방식으로도 갑의 비밀정보를 보유하거나 이용해서는 안 된다.

제5조 (정보의 부정 사용 금지 및 손해배상)

- ① 을은 갑의 비밀정보를 이용하여 경쟁사에 이익을 제공하거나, 부정한 이익을 취득하는 행위를 일체 금지한다.
- ② 을이 본 약정을 위반하여 갑에게 손해가 발생한 경우, 을은 갑이 입은 모든 손해에 대해 배상할 책임을 지며, 이 배상은 을의 고의, 과실 여부와 관계없이 적용된다.
- ③ 갑은 필요 시 긴급 조치(가처분 신청 등)를 취할 수 있으며, 을은 이에 따른 법적 비용도 배상하여야 한다.

제6조 (연구결과 및 공개 관련 규정)

- ① 을은 갑의 비밀정보를 활용하여 수행한 연구, 개발 또는 기타 프로젝트 결과에 대해 갑의 사전 서면 동의 없이 공개, 출판, 발표 또는 상업적 이용을 하여서는 안 된다.
- ② 연구 결과 공개가 불가피한 경우, 공개 범위, 지적재산 소유 및 관련 파트너사 표기 등에 대해 갑과 사전 협의 후 서면 합의를 체결하여야 한다.
- ③ 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 프로젝트를 포트폴리오, 사례 발표, 레퍼런스 등에 활용할 수 없다.

제7조 (약정의 효력, 기간 및 추가 의무)

- ① 본 약정은 양 당사자가 서명한 날로부터 효력을 발생하며, 비밀정보 최초 제공일부터 2년간 유효하다.
- ② 비밀정보에 대한 보호의무는 **계약 종료 후 최소 2년간** 계속 유지되며, 갑이 필요하다고 인정하는 경우 추가 연장이 가능하다.
- ③ 갑은 언제든지 을에게 추가 보안조치의 이행 또는 개선을 요구할 수 있으며, 을은 이에 즉각적으로 협조해야 한다.

제8조 (감사 및 보안 검증)

- ① 갑은 을의 비밀정보 취급, 보관 및 보안조치 이행 여부를 필요시 감사할 권리를 가진다.
- ② 을은 감사 요청 시 관련 자료를 갑에게 제공하여야 하며, 감사 결과에 따라 필요한 보완 조치를 신속히 이행하여야 한다.

제9조 (분쟁 해결 및 준거법)

- ① 본 약정은 대한민국 법령에 의하여 규율되고 해석된다. 단, 계약 당사자 중 외국인이 있는 경우, 국내법에 규정되지 않은 사항은 해당 국가의 법률을 준용한다.

- ② 본 약정과 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 갑과 을은 우선 상호 협의를 통해 해결하며, 협의가 결렬될 경우 서울중앙지방법원을 제1심 전속관할 법원으로 한다.
- ③ 갑은 필요 시 긴급 조치를 위한 임시 가처분 신청 등 신속한 법적 구제를 청구할 수 있으며, 을은 이에 즉각 협조하여야 한다.

제10조 (기타)

- ① 본 약정의 변경 또는 수정은 양 당사자의 서면 합의에 의해서만 유효하다.
- ② 본 약정의 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항은 계속 유효하며, 무효 부분은 가능한 한 갑의 의도에 부합하도록 해석된다.
- ③ 본 약정에 따른 권리 및 의무는 양 당사자의 서면 동의 없이는 제3자에게 양도할 수 없다.

_____년 _____월 _____일

"갑" - 위탁사

회사명 주)프로젝트렌트
대표이사 최 원 석
주소 서울시 성동구 성수
 이로3길 18-1 3층
사업자번호 _____

(서명 또는 날인)

"을" - 수탁자

성명(사업자명) _____
대표자 _____
사업자번호 _____
주소 _____
연락처 _____

(서명 또는 날인)

본 약정서는 2부로 작성되어, 양 당사자가 각각 1부씩 보관합니다.
주의: 본 약정서는 참고용 템플릿이며, 실제 체결 시 법률 전문가의 검토를 권장합니다.